

Prot: 6062



CITTÀ DI SOVERATO CALABRIA

Ufficio del Segretario Generale

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

Città di Soverato

Piazza Maria Ausiliatrice - 88068 Soverato (CZ) Tel. 0967/538241 – Fax 0967/538242

Pec. comune.verato@asmepec.it

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o incantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia

Città di Soverato

Piazza Maria Ausiliatrice - 88068 Soverato (CZ) Tel. 0967/538241 – Fax 0967/538242

Pec. comune.soverato@asmepec.it

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

Città di Soverato

Piazza Maria Ausiliatrice - 88068 Soverato (CZ) Tel. 0967/538241 – Fax 0967/538242

Pec. comune.verato@asmpec.it

7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Stazione appaltante _____

Appaltatore _____



Città di Soverato

Settore 7°

Servizi Demografici - Servizi Sociali

CAPITOLATO D'APPALTO

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - "RIPARTO 2018-2020 E 2021-2023" (CUP I41H21000010001 - CIG 9422071AF3)

Art. 1 Obiettivi

Il Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà persegue una strategia atta a migliorare i servizi pubblici sociali, rendendoli più efficaci e più accessibili per le persone più svantaggiate. Le misure previste si prefiggono l'obiettivo di ridurre la disomogeneità dei servizi al momento disponibili nelle Regioni. È la prima volta che i fondi strutturali vengono applicati precipuamente allo scopo di supportare l'inclusione sociale, in linea con gli obiettivi della Strategia Europa2020.

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari per la riduzione della povertà.

Le finalità concernono il miglioramento delle competenze dei componenti dei nuclei beneficiari e della loro occupabilità e l'incremento numerico e qualitativo dei servizi sociali e socio-sanitari.

Con il Programma nazionale "Inclusione" si intende sostenere la definizione di modelli di intervento comuni in materia di contrasto alla povertà e promuovere, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, modelli innovativi di intervento sociale e di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione.

L'obiettivo che intende perseguire il presente Capitolato è quello di sviluppare e migliorare le condizioni di benessere attraverso un approccio multidimensionale centrato su un modello di intervento incentrato sulla promozione dello sviluppo del cittadino e che si declina attraverso questi approcci culturali di intervento:

- a) *empowerment* sociale e di comunità;
- b) rapporto tra processi educativi e contesti sociali;
- c) natura relazionale dei servizi alla persona;
- d) costante connessione tra interventi nelle micro-realtà individuali e i fenomeni sociali che caratterizzano le macro realtà.

Obiettivi di sviluppo significa promuovere interventi volti a favorire il rafforzamento dei legami sociali, l'inclusione di fasce deboli di popolazione, lo sviluppo e la messa in rete di risorse attraverso una presa in carico integrata e multidimensionale. Ciò significa promuovere una consapevolezza ed un'evoluzione dei valori che reggono la convivenza, delle regole del gioco che la rendono possibile, in particolare quelle regole del gioco che presiedono alla relazione tra individui, gruppi e contesto sociale.

Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone a rischio di emarginazione sociale e povertà, gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici e privati del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico.

Ripensare i modelli organizzativi dei servizi significa superare una modalità di intervento che ha come obiettivo quello della riduzione di un deficit e che si fonda su modelli valutativi dei beneficiari entro la

logica “modello-scarto dal modello”, ovvero si osserva il comportamento valutandone la corrispondenza ad un modello di normalità e scarto da essa. Questo modello di intervento instaura un rapporto di asimmetrico fra servizi, professionisti e beneficiari. Ricordiamo come il Decreto Legislativo 147/2017 raccomandi di considerare la progettazione personalizzata (art.6) come l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando tecnicismi e astrazioni. Tale processo si traduce nella definizione di un progetto condiviso con i beneficiari, con lo scopo di promuovere la loro partecipazione e le loro potenzialità.

L'obiettivo è così orientato all'utilizzazione delle risorse, individuali ed organizzative, che possono favorire lo sviluppo della relazione tra individui e contesto sociale. Questo comporta per i professionisti implicati nei servizi previsti nel presente Capitolato, la conoscenza del contesto, e non solo dell'individuo e delle sue dinamiche interne, al fine di orientare il suo intervento entro le coordinate, possibili, di sviluppo dei sistemi e servizi sociali.

Partendo da questi principi occorre predisporre un sistema integrato di interventi e servizi che promuova la dimensione comunitaria, valorizzi le risorse delle persone, dei nuclei familiari. Una funzione sociale che si esercita a partire dalla comprensione e dal monitoraggio delle diverse facce delle fragilità, ripensando ai nuovi bisogni della società odierna, abbandonando modelli organizzativi del passato e poi rimodellando le infrastrutture organizzative e le strategie operative.

Dal punto di vista operativo, ciò significa analizzare le varie domande sociali ai servizi, sviluppare interventi mirati a seconda delle diverse problematiche, in una logica di supporto e sviluppo della coesione sociale, garantire dei punti di riferimento competenti e costanti nel tempo.

La metodologia di lavoro dovrà quindi prestare forte attenzione alla territorialità e alla prossimità e alla personalizzazione e differenziazione degli interventi promuovendo sul versante organizzativo e del *case management* una azione trasversale sulle diverse dimensioni che generano e contribuiscono alla condizione di povertà, per intervenire con risposte complesse, funzionali e di sistema al fenomeno della marginalità.

Diventa quindi strategico poter dare risposte complesse nelle quali l'intervento sociale sia coordinato con quello sanitario, con quello della formazione, con le politiche del lavoro, con il contesto scolastico in una logica integrata che si sostanzia nella presa in carico da parte di un'equipe multidisciplinare per poter gestire la complessità delle domande con una visione progettuale a largo spettro.

Il servizio deve essere modulare e flessibile. Occorre promuovere e valorizzare percorsi ed attività integrati ed individualizzati che tengano conto delle caratteristiche dei destinatari del servizio, della specifica domanda e bisogno sociale in ragione delle caratteristiche del contesto socio-occupazionale di riferimento.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato intende rafforzare e potenziare gli interventi e modelli innovativi di intervento sociale e di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione in attuazione del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, del Decreto Legislativo del 15 settembre 2017 n. 147 e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/05/2018.

Art. 3 Descrizione e specifiche dei servizi.

I servizi che di seguito vengono specificati, oggetto del presente Capitolato, sono stati individuati e stabiliti sulla base di quanto previsto dal Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale richiede, con espresso riferimento alle Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi Fondo Povertà" Annualità 2018 2019 202 2021. L'individuazione di tali servizi risulta essere altresì la somma delle esigenze correlate all'Ambito di cui trattasi, avendo riguardo ai problemi e necessità intrinseche al territorio:

3.1 Servizio di Segretariato sociale. Il servizio dovrà garantire le seguenti funzioni:

- 3.1.1 Funzione Informativa:** assicurare adeguate, aggiornate e tempestive risposte/informazioni alle richieste del cittadino;
- 3.1.2 Funzione di Supporto:** segnalare ed inviare la domanda al servizio sociale competente, anche mediante attività di accompagnamento e supporto;
- 3.1.3 Funzione Data flowing:** trasmissione dei dati all'INPS per il costante aggiornamento del Sistema informativo unitario dei servizi sociali

3.2 Porta Unica di Accesso (PUA). L'accesso ai servizi socio-sanitari è garantito da un punto di accesso che opera a livello territoriale e in integrazione con le strutture socio-sanitarie del territorio. Il servizio dovrà garantire le seguenti funzioni:

- 3.2.1 Funzione Informativa:** assicurare adeguate, aggiornate e tempestive risposte/informazioni alle richieste del cittadino;
- 3.2.2 Funzione di Supporto:** segnalare ed inviare la domanda al servizio sociale competente, anche mediante attività di accompagnamento e supporto;
- 3.2.3 Funzione di Raccordo:** garantire l'accesso unitario al sistema integrato dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali presso anche i distretti sanitari territoriali.

3.3 Servizio Sociale Professionale. Il servizio dovrà garantire le seguenti funzioni:

- 3.3.1** Area di aiuto nei processi di inclusione sociale, con interventi prevalentemente centrati sulla persona;
- 3.3.2** Area preventivo promozionale – con interventi centrati sul contesto di vita sociale e progetti di comunità
- 3.3.3** Area organizzativa e manageriale

3.4 Servizio Psicologico per Equipe multidisciplinare. Il servizio dovrà garantire le seguenti funzioni:

- 3.4.1** mediazione e di interpretazione dei bisogni, delle problematiche e delle modalità espresse dal nucleo familiare in rapporto a quelle espresse dall'équipe;

3.4.2 promozione dei processi di consapevolezza ed *empowerment* tra i membri dei nuclei beneficiari;

3.4.3 sostegno ai membri dell'équipe nel processo di regolazione delle emozioni.

3.5 Servizio di Progettazione, Monitoraggio, Rendicontazione, Verifica e Valutazione degli interventi. Comunicazione. Il servizio dovrà garantire le seguenti funzioni:

3.5.1 Monitorare l'avanzamento delle attività e valutare i risultati raggiunti.

3.5.2. Rendicontare le spese sostenute.

3.5.3 Gestire le comunicazioni e chiarimenti con i vari attori coinvolti (enti finanziatori, partner, fornitori, etc). Dovrà altresì, occuparsi dell'animazione territoriale e della divulgazione delle attività sull'intero territorio.

3.5.4 Occuparsi della gestione contabile/finanziaria e rendicontazione di progetto secondo gli standard specifici dei vari programmi (programmazione delle spese, esternalizzazione dei servizi, amministrazione, contabilità, controllo e archiviazione digitale e cartacea della documentazione).

3.6 Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale. Il servizio dovrà garantire le seguenti funzioni:

3.6.1 Assistenza educativa domiciliare e territoriale per la costruzione di requisiti per occupabilità e supporto all'inclusione sociale di giovani e adulti;

3.6.2 Sostegno alla genitorialità;

3.6.3 Sostegno alla disabilità territoriale, in particolar modo interazione sociale per le persone affette da autismo;

3.6.4 Azioni volte a promuovere e stimolare il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, nonché situazioni di svantaggio e di rischio devianza;

3.7 Attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività.

Art. 4 Figure professionali

Servizio	Figura professionale	n. ore annue	n. ore settimanali	Inquadramento
----------	----------------------	--------------	--------------------	---------------

Servizio di Assistenza sociale per Equipe multidisciplinare	<i>4 Assistenti sociali</i>	3744	72	D2
Servizio Psicologico per Equipe Multidisciplinare	<i>1 Psicologo</i>	936	18	E2
Servizio di Progettazione, Monitoraggio, Rendicontazione, Verifica e Valutazione degli interventi	<i>1 Operatore amministrativo Senior</i>	936	18	E2
Servizio di Segretariato Sociale	<i>1 Operatore amministrativo per le attività di front Office</i>	936	18	C1
PUC Porta unica di accesso (PUA)	<i>1 Assistente Sociale</i>	936	18	D2
Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale	<i>2 Educatore</i>	1872	18	D1

Si specifica che la ripartizione delle ore su indicate, potrà subire delle variazioni sulla base di esigenze di servizio dell'Ambito di Soverato.

Art. 5 Destinatari

L'impiego della Quota del Fondo dovrà avvenire in favore dei soli nuclei familiari beneficiari del REI/RDC. Fanno eccezione gli interventi relativi al rafforzamento dei Punti di accesso alle misure di inclusione (segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al REI/RDC), cui beneficeranno il complesso delle persone e famiglie che si rivolgono a tali servizi, che dovranno comunque essere prioritariamente dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto alla povertà e al REI/RDC.

Art. 6 Luoghi di esecuzione dei servizi

Le attività si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunali facenti parte del

Distretto di Soverato sia per quanto è relativo alle funzioni di programmazione, valutazione e monitoraggio (assessment/progettazione), sia per quanto attiene allo svolgimento delle azioni previste dai progetti personalizzati(progettazione).

Art. 7 Durata dell'appalto

La durata complessiva dell'appalto, determinata in 6 anni (72 mesi), è vincolata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziare dal competente Ministero per ciascuna "annualità" del "Piano Triennale per il contrasto alla povertà 2018-2020" e "Piano Triennale per il contrasto alla povertà 2021-2023".

Il Ministero del Lavoro ha ripartito le risorse relative al triennio 2018/2020 assegnando all'Ambito una somma pari a € 2.302.855,63; esauriti i fondi delle prime tre annualità, la prosecuzione dell'appalto sarà subordinata al riconoscimento al Comune Capofila del finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le scadenze e modalità dallo stesso disciplinate.

Il Ministero ha approvato il secondo piano per gli Interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per le annualità 2021/2023. Sulla scorta di tale piano di riparto, all'Ambito di Soverato si prevede siano assegnate ulteriori € 2.000.000,00.

Nel caso di parziale o mancata erogazione dei finanziamenti relativi al triennio 2021/2023, il Comune Capofila, laddove il contratto non sia stato ancora stipulato, si riserva il diritto di revoca ex. Art. 21 quinquies l.241/90 e successive modifiche, oltre che quello di sospensione ex. Art. 107 nuovo codice degli appalti.

Se, invece, la mancata o parziale erogazione dei finanziamenti previsti relativi al triennio 2021/2023 del Fondo Povertà, interviene a contratto già stipulato, il Comune Capofila si riserva il diritto di revoca ex. Art. 21 quinquies l. 241/90 e successive modifiche o il diritto di recesso ex. Art 109 nuovo codice degli appalti.

Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara per la ripetizione del servizio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

L'eventuale proroga sarà subordinata all'adozione da parte del comune Capofila di apposito provvedimento dirigenziale che approva la proroga e ne prevede il relativo finanziamento a valere sul bilancio del comune.

Il Servizio oggetto del presente Capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 8 Forniture Beni

Il gestore assicura l'acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di gestione del progetto nonché tutto il materiale necessario al lavoro di ufficio e amministrazione.

Art. 9 La presa in carico e il lavoro con la famiglia.

Perché un progetto o almeno un patto con ogni famiglia? In questo contesto progettare significa accompagnare un processo di cambiamento nella vita quotidiana dei nuclei familiari in situazione di povertà a partire dall'analisi dei loro bisogni, delle loro risorse, delle loro capacità e delle loro aspirazioni.

La finalità dell'analisi svolta insieme ai nuclei familiari non è tanto la valutazione in sé, né tanto meno una diagnosi del problema, quanto la valutazione comprensiva della progettazione, valutare le competenze a poter realizzare quel progetto, ossia la co-costruzione con i beneficiari di un piano di azione concordato e realizzabile in tempi definiti che permetta l'avvio di un percorso di capacitazione e uscire dalla povertà. La progettazione mediante un approccio di tipo partecipativo, basato sul dialogo, la fiducia e la responsabilizzazione, consente ai singoli e alle famiglie di assumere gradatamente un atteggiamento proattivo rispetto alla propria situazione.

Perché la definizione del progetto guarda al nucleo nel suo complesso, compresi i componenti minorenni, ove presenti?

Perché l'obiettivo del progetto diventa quello di comprendere come le famiglie pensano allo sviluppo e al futuro dei loro figli e provare a proporre altri modi con il quale leggere la progettualità futura, non nell'ottica del consiglio o del suggerimento, ma attraverso un lavoro di costruzione di nuove categorie di pensiero: non raggiungere uno stadio previsto, ma acquisire gli strumenti per direzione un processo.

Per accompagnare e costruire questo il cambiamento è centrale dunque porre attenzione sia alle risorse dei singoli che dei contesti, in quanto in continuo dialogo tra loro: nessun cambiamento personale è possibile in un ambiente che resta uguale a se stesso e che non innova le proprie risorse umane, culturali, organizzative, professionali, sociali, comunitarie, ecc.: l'aggiornamento delle misure di politica attiva e dell'infrastruttura necessaria al funzionamento sono parte integrante di questa politica.

Art. 10 Processo di valutazione, verifica e monitoraggio

Per costruire il processo della valutazione, tre sono le fasi di lavoro che costituiscono la valutazione multidimensionale dei nuclei familiari. Esse sono:

1. analisi preliminare
2. quadro di analisi
3. progettazione personalizzata.

Il punto di partenza è individuato nell'analisi preliminare e il punto di arrivo nella chiusura del percorso di presa in carico, passando per la definizione di un progetto personalizzato che include l'attivazione dei relativi servizi e il monitoraggio di tutto il percorso.

L'orizzonte che orienta la pratica di lavoro è la costruzione di un cambiamento dei soggetti e delle condizioni di contesto in cui vivono, secondo un approccio processuale, sia che si tratti di un semplice patto (esito A), che di un vero e proprio progetto partecipato con il nucleo, comprensivo di quadro di analisi (esito B), sia che si avvii solo il progetto (esito C).

Art. 11 L'analisi preliminare

L'analisi preliminare rappresenta la prima componente - l'unica ad essere sempre necessaria-, della valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenendo conto sia dei fattori di vulnerabilità che delle risorse e capacità presenti nel nucleo,

dei sostegni da parte dei servizi territoriali o della comunità su cui il nucleo può fare affidamento, e del contesto in cui vive.

Consiste in un colloquio con il nucleo familiare effettuato dagli operatori sociali, nel corso del quale vengono raccolte le informazioni sul nucleo familiare necessarie alla successiva definizione di un progetto personalizzato di attivazione lavorativa e di inclusione sociale, attraverso il quale definire gli impegni della famiglia e identificare i servizi alla persona che è necessario attivare per accompagnare la famiglia nel percorso verso l'autonomia. La costruzione delle categorie di lettura dell'analisi preliminare saranno costantemente oggetto di riflessione e rimodulazione tramite incontri di supervisione attraverso l'analisi culturale dei dispositivi di analisi, che verranno costantemente discussi in funzione dello sviluppo dell'attuazione della misura sul territorio.

Qualora nel nucleo beneficiario ci fosse almeno un minore, l'analisi preliminare potrà essere condotta dall'intera équipe costituita dall'assistente sociale comunale, lo psicologo e l'educatore dell'équipe.

È finalizzata ad orientare le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato, che riguardano non solo l'identificazione delle aree di intervento del progetto, ma anche l'identificazione del percorso per la definizione del progetto stesso.

Art. 12 Il Progetto Personalizzato

È lo strumento col quale accompagnare il processo di cambiamento nella vita dei cittadini in situazione di povertà beneficiari del REI/RDC. Prende avvio dalla valutazione compiuta attraverso l'analisi preliminare e, laddove necessario, dal quadro di analisi e quindi dall'esame dei bisogni, delle risorse, delle capacità e delle aspirazioni dei beneficiari della misura.

Il progetto descrive l'attività attraverso la quale tali bisogni vengono trasformati in obiettivi e risultati di cambiamento volti a dare compimento alle aspirazioni dei beneficiari mediante l'impiego delle loro risorse e capacità cui si aggiunge il sostegno dei servizi e delle risorse della comunità. In tal senso si tratta di uno strumento rivolto al futuro, costruito col più ampio e diretto coinvolgimento dei beneficiari al fine di assicurare la loro responsabilizzazione rispetto ai suoi contenuti e la loro crescita (*empowerment*) nonché di evitare le derive dell'assistenzialismo e dell'opportunismo.

Art. 13 Gestione Amministrativa

Il gestore deve provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento costante nella Banca Dati dei dati relativi all'attuazione del presente Capitolo.

Art. 14 Cartella Personale

Per ciascun beneficiario della misura deve essere predisposta e costantemente aggiornata una cartella personale, ove dovrà essere raccolta tutta la documentazione che lo concerne inclusa la documentazione relativa al progetto personalizzato ed i servizi e le attività erogate in suo favore.

Nel periodo di vigenza del contratto, il gestore s'impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale in formato elettronico, in accordo con il committente, nonché con il responsabile amministrativo.

Art. 15 Compiti e doveri del personale

L'aggiudicatario deve impiegare personale opportunamente formato che dovrà:

- osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato;
- avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del servizio;
- osservare il segreto professionale;
- attuare i programmi e gli indirizzi dei servizi;
- rispettare gli orari di lavoro.

Il personale dell'Impresa appaltatrice dovrà attestare i relativi ingressi e uscite dalle sedi di servizio secondo le modalità indicate in sede di offerta. I dati di ingresso e uscita dovranno essere resi disponibili al responsabile della stazione appaltante e all'ufficio di piano nel minor tempo tecnico possibile, preferibilmente in tempo reale.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme del comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
- partecipare alle supervisioni periodiche di servizio ad opera dell'Ufficio di Piano per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Ambito Territoriale Sociale di Soverato l'elenco del personale titolare, che andrà tempestivamente aggiornato ad ogni variazione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae, nonché dell'elenco del personale di riserva incaricato delle eventuali sostituzioni con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la rispondenza del personale indicato alle esigenze del servizio ed ai requisiti richiesti dal presente capitolato.

Ogni sostituzione potrà avvenire solo con operatori di pari qualifica e competenza e sarà, in ogni caso preventivamente (entro cinque giorni) comunicata per iscritto e/o per via telematica al responsabile amministrativo dell'Ambito di Soverato.

In ogni caso, dovrà essere garantita la sostituzione di personale che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

L'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potessero derivare, ai sensi dell'art. 2049 c.c.

L'Ambito Sociale di Soverato ha facoltà di richiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio e non rispettino le norme contenute nel presente capitolato.

Art. 16 Obblighi del soggetto aggiudicatario

Spetta al soggetto aggiudicatario:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità ed immediatezza degli interventi, coordinando le professionalità impegnate;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico-operativi delle figure professionali impiegate in relazione al tipo di prestazione richiesta e distribuire i compiti agli operatori in base alla prestazione richiesta;
- promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze e abilità del personale attraverso corsi di aggiornamento/seminari, organizzati periodicamente dall'aggiudicatario sui temi inerenti le attività da svolgere;
- acquisire il consenso informato da parte dell'utenza, organizzando uno schedario informatico, periodicamente aggiornato, che memorizzi i dati più significativi sul servizio, garantendo l'assoluta riservatezza, verso terzi non autorizzati, sul trattamento dei dati personali sensibili e sul trattamento del servizio erogati dal cittadino utente (legge n. 196/03 ess.mm.ii.)
- partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio supervisionati dall'equipe dell'Ufficio di Piano ed eseguire i programmi di lavoro secondo le indicazioni fornite;
- trasmettere a cadenza mensile il registro per il monitoraggio dei servizi e degli operatori;
- ogni rapporto con il personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi è a totale carico e responsabilità dell'ente aggiudicatario e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere con la S.A. del Comune capofila di Soverato, sollevando l'ente appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e previdenziali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.
- l'appaltatore ha, altresì, l'obbligo di stipulare apposite polizze di assicurazione a garanzia di eventuali danni di qualsiasi natura che potrebbero verificarsi a terzi, cose e persone, nell'esecuzione delle prestazioni per un massimale di € 500.000,00 nonché agli utenti del servizio nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per colpa professionale per un massimale di € 1.000.000,00 sollevando in tal modo l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del contratto da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia ed altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione dei servizi in parola.
- sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

L'affidatario, inoltre è tenuto:

- a predisporre e fornire idoneo sistema di rilevazione e monitoraggio della presenza/assenza degli

operatori nonché del relativo orario di servizio;

- ad individuare e mettere a disposizione un coordinatore per il raccordo con l'Ufficio di Piano, al quale dovrà periodicamente rapportarsi per l'ottimizzazione del servizio;
- ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione;
- a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
- ad effettuare le sostituzioni degli operatori impiegando sempre personale qualificato, comunicando all'Ufficio di Piano quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- a sostituire gli operatori non ritenuti non idonei dall'Ufficio di Piano rispettivamente entro 10 e 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- ad assicurare la costante reperibilità del coordinatore;
- a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto e nella convenzione, nonché le modalità organizzative concordate con la S.A. del Comune capofila di Soverato attuando le modifiche a queste ultime ritenute necessarie dallo stesso;
- a consentire alla S.A. del Comune capofila di Soverato qualsiasi controllo sul funzionamento dei servizi.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà far partecipare gli operatori a percorsi di formazione organizzati da Enti o istituzioni del territorio, su richiesta della S.A. del Comune capofila di Soverato. I corsi di formazione dovranno essere di tipo qualitativo, ossia differenziarsi rispetto alle tematiche da affrontare, e per tipologia di operatori impiegati. Il soggetto aggiudicatario deve garantire almeno un corso di formazione annuo. I costi di tali attività saranno a carico del Soggetto aggiudicatario.

Art. 17 Coordinamento

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a designare almeno un coordinatore che assolverà, in particolare ai seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e controllo del personale impiegato nei Servizi (mansioni, orari, assenze, ferie, sostituzioni, ecc..) verificando la puntuale esecuzione del piano di lavoro assegnato;
- raccordo in ordine alla gestione degli aspetti amministrativi ed economici con la S.A. Comune capofila di Soverato;
- verifica costante delle attività del personale incaricato, del corretto utilizzo degli strumenti e della modulistica adottata, anche ai fini dell'analisi quantitativa e qualitativa delle attività e dei risultati raggiunti;

- elaborazione e presentazione di un report mensile sull'andamento dei servizi.

Il coordinatore che sarà impiegato, non concorre alla determinazione del costo del presente appalto, restando quindi totalmente a carico dell'aggiudicatario e dovrà avere adeguata competenza professionale. Qualora il Coordinatore non dimostrasse un'adeguata esperienza ed autorevolezza nel condurre i predetti servizi, la Stazione appaltante potrà richiedere l'immediata sostituzione. Il coordinatore dovrà essere sempre reperibile telefonicamente anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi) per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dei servizi. Il coordinatore dovrà recarsi tempestivamente – ossia entro massimo 2 ore – su richiesta della stazione appaltante, presso gli uffici della stessa, ovvero presso le sedi di espletamento dei servizi in occasione dei controlli congiunti.

Art. 18 Subappalto

Non è ammesso subappalto, il soggetto aggiudicatario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto di cui al presente bando. L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, da parte della S.A. contraente, che provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria, riservandosi di avviare azioni di risarcimento danni nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

Art. 19 Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione appaltante prima dell'esecuzione del contratto potrà provvedere a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e previamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 20 Verifica di conformità

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto a cadenza mensile e in ogni caso in cui la S.A. ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione con la S.A. Comune capofila di Soverato. La verifica di conformità del servizio con prestazioni continuative verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle predette prestazioni a cadenza mensile. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. Il soggetto incaricato della predetta verifica rilascia il certificato di verifica di conformità laddove l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con

L'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione a cadenza mensile e dalla trasmissione del relativo monitoraggio.

Art. 21 Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo posto a base di gara è pari ad € 3.000.000,00 (iva esclusa) commisurato alla durata di sei anni (72 mesi) del servizio. Trattandosi di Fondi derivanti dal Piano per la lotta alla povertà, la cui programmazione, pur essendo triennale è soggetta ad approvazione annuale delle risorse, l'attivazione del servizio con i fondi del triennio 2021/2023 è condizionata alla condizione suddette. Nulla sarà dovuto all'aggiudicatario nel caso in cui tale approvazione, per qualsiasi motivo non sia decretata; conseguentemente non sarà garantita la prosecuzione per il successivo triennio. In tal caso l'aggiudicatario non potrà pretendere alcun riconoscimento della spesa relativamente al suddetto servizio.

La prosecuzione del servizio con i fondi del triennio successivo al 2018/2020, è disposta dalla Stazione Appaltante con atto di impegno delle relative risorse comunicato all'aggiudicatario.

Importante che le procedure di spesa e di rendicontazione siano conformate alla normativa nazionale e UE, con particolare riguardo a quanto disposto dalle **Linee Guida per l'Impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" (QSFP)**.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

L'ammontare complessivo dell'appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall'aggiudicatario.

Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura o documento fiscale con indicazione analitica delle prestazioni rese e articolate per vari servizi, previa verifica, da parte della Stazione Appaltante, che la documentazione sia conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida per l'Impiego della QSFP.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono pervenire alla S.A., Comune capofila Soverato, Piazza Maria Ausiliatrice, n.8- Soverato (CZ), che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alle erogazioni sia dell'anticipazione che degli altri acconti, entro il ventesimo giorno dall'emissione dei certificati di pagamento, sempre che presso l'Ente stesso vi siano le disponibilità di cassa; avendo tempestivamente ricevuto i relativi accrediti dall'Ente finanziatore, ed in caso contrario entro il quindicesimo giorno dal ricevimento dei suddetti accrediti, senza che l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta per tale ritardo del pagamento.

Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato

Codice CIG: **9422071AF3**

Codice CUP: **I41H21000010001**

Numero dell'impegno o degli impegni;

- Numero, giorno mese ed anno di adozione della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR633/72;

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere inoltrate all'indirizzo sopra indicato.

Il Comune di Soverato, in qualità di comune capofila, procederà al pagamento delle fatture solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali da parte dell'affidatario e a quanto stabilito dalle Linee Guida per l'Impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" (QSFP). Conseguentemente, ai fini del pagamento l'Ufficio di Piano, Comune capofila Soverato, acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'affidatario.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo segnalati dall'Ispettorato del Lavoro od altro Ente previdenziale o assicurativo il Comune di Soverato, si riserva di attivare la procedura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010 e s.m.i.

La S.A., così come previsto dall'art. 17 del DPR 633/1972, come modificato dall'art. 1 commi 629-932, Legge 190/2014, è assoggettata a regime di scissione dei pagamenti dell'IVA così detto "Split Payment". Si precisa inoltre che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n.55 del 03/04/2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la PA ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, e s.m.i., la S.A., accetterà solo fatture in formato elettronico tramite il sistema di interscambio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato per le voci di costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.

Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT-FOI, con riferimento all'annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 es.m.i.

Data la durata dell'appalto si procederà al calcolo della revisione prezzi se e solo se si procederà al rinnovo del contratto ed esclusivamente al verificarsi delle predette due condizioni.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

Il Comune di Soverato, esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall'aggiudicatario tenuto conto degli obiettivi generali del servizio.

L'azione di vigilanza viene altresì esercitata sulla organizzazione del servizio per quanto riguarda la continuità e la qualità delle prestazioni.

Sono riconosciute al Comune di Soverato, Comune capofila dell'Ambito, ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso della realizzazione del progetto;

- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'Ente aggiudicatario;
- al rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida per l'Impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" (QSFP).

Art.22 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dalla normativa vigente .

La ditta esecutrice è pertanto tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per il servizio.

Come previsto dal bando tipo n.1/2017 approvato dall'A.N.AC. con delibera del Consiglio dell'Autorità n.1128 del 22/11/2017 (§ 4. – 4.2), la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale, alle stesse condizioni tecniche risultanti alla scadenza del contratto iniziale stesso comprendenti tutte le opzioni esercitate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto iniziale medesimo. Il rinnovo dei servizi oggetto del presente comma sarà formalizzata, previa adozione degli atti amministrativi presupposti, mediante la stipula di un apposito contratto con le stesse modalità e termini previsti per la sottoscrizione del contratto principale. L'eventuale silenzio sottintende la volontà della stazione appaltante di non esercitare la facoltà di rinnovo del contratto iniziale che, pertanto, si concluderà alla data prevista di scadenza.

Art. 23 Sospensione delle prestazioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o

comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto. La sospensione delle prestazioni e, quindi, degli utenti con minori, è obbligatoria nel caso in cui nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sia in corso un procedimento penale per i reati di cui i reati previsti dall'art. 80, comma 1 del Codice e per i reati contro le minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno delle minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art.3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr.94 fino a sentenza definitiva di assoluzione. Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 25 e 36 del presente contratto, la sospensione del servizio è obbligatoria anche nel caso in cui non siano corrisposti gli emolumenti al personale dipendente per tutto il periodo in cui dura la vertenza sindacale. La sospensione delle prestazioni e, quindi, dell'inserimento dei minori, è obbligatoria anche nel caso di sentenza o decreto di condanna o procedimento penale per i predetti reati commessi dal personale, compreso quello volontario, che sia a contatto con le minori, fatta salva l'ipotesi che il personale coinvolto non venga allontanato dalla struttura ovvero adibito a mansioni che non comportano il diretto contatto con le minori.

Art. 24 Personale

Il gestore deve applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e deve osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il gestore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al comune appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della S.A. Comune capofila di Soverato. Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.l.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, rischio e pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del comune;
- d) a provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs81/2008 se e quando obbligatorie e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il comune provvederà al pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94. Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio o verone il caso che per il predetto reato sia incriminato un amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 146/90 e legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art. 25 Privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che la S.A. impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'affidatario. In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, l'affidatario e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l'affidatario diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità. L'affidatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/03.

Art. 26 Responsabilità in materia di sicurezza

L'affidatario è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.

L'affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.

L'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale della S.A. Comune capofila di Soverato, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando la S.A. da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura.

Art. 27 Sciopero

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della legge 146/90 e legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Art. 28 Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto dell'appalto. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, la stazione appaltante invierà formale diffida con descrizione delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente o entro il termine fissato alle prescrizioni violate.

Qualora fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui ai documenti di gara, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'Amministrazione procederà all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di euro 590,00 ad un massimo di euro 5.000,00 ciascuna, secondo il valore specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione. Le penali per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte sono stabilite per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei servizi per un importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 %, anche questo quale limite giornaliero, del valore contrattuale.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza a cura dell'Amministrazione trasmessa mediante raccomandata e/o pec e dall'esame delle controdeduzioni presentate dal soggetto attuatore, che dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento con le medesime modalità.

Il soggetto aggiudicatario dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal provvedimento finale. In caso contrario La S.A. provvederà al recupero delle somme dovute o attingendo direttamente dalla fidejussione o compensando il credito con eventuali debiti nei confronti del soggetto aggiudicatario.

Le penali sono reiterabili: nel caso ne fosse somministrata una per un motivo e non fosse stato dato luogo al suo adempimento dopo la comminazione, la S.A. potrà applicarla nuovamente. Qualora le inadempienze succedute, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

Il pagamento della penale non esonera la Ditta dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato alla

S.A. e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456

C.C. (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta all'impresa appaltatrice con almeno 30 giorni di anticipo (dalla data di ricevimento della comunicazione) a mezzo di raccomandata A/R, e di aggiudicare l'appalto alla seconda in graduatoria. In tal caso la S.A. potrà inoltre interdire la partecipazione della ditta in dolo a nuove gare per un periodo di 5 anni.

Art. 29 Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

La S.A. intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
- b) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
 - la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- d) Mancata comunicazione tempestiva alla S.A. e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- e) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- f) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- g) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del Codice, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- h) L'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- i) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi

dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;

j) Nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

k) Nei confronti della S.A. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

l) Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell'offerta che sono stati oggetto di valutazione;

m) Qualora l'affidatario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;

n) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;

o) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto;

p) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice;

q) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro previdenziale;

r) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto nel Disciplinare di Gara;

s) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento decontratto;

t) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;

u) La perdita d'iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali i nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

v) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell'esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'affidatario rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Art. 30 Recesso dal contratto da parte della Stazione Appaltante

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), la S.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la S.A. prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

Art. 31 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

In caso l'affidatario receda anticipatamente dal contratto, la S.A., chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La S.A. conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

Art. 32 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

La S.A., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione l'affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto.

Art. 31 Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

Art. 33 Cessione del credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla S.A.. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e

devono essere notificate alla S.A..

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al comune solo se questo non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. La S.A. si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, la S.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 34 Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Calabria, nei termini indicati dall'art. 120 V comma del citato d.lgs. Ai sensi dell'art. 209 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 35 Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.



Città di Soverato
Settore 7°

Servizi Demografici - Servizi Sociali

DISCIPLINARE DI GARA

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - "PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - RIPARTO 2018-2020 E 2021-2023"
(CUP I41H21000010001 - CIG 9422071AF3)

PREMESSE

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://comunedisoverato.tuttogare.it/gare/id65254-dettagli> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio sono i comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario di Soverato.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la dr.ssa Donatella MONTESANO.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di utilizzo

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte

per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://comunedisoverato.tuttogare.it/gare/id65254-dettagli>.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n.591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Norme Tecniche di utilizzo disponibile al link https://comunedisoverato.tuttogare.it/norme_tecniche.php che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso in piattaforma.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e al link https://comunedisoverato.tuttogare.it/norme_tecniche.php che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione al portale, da effettuare tramite l'apposita sezione Registrazione operatore economico visualizzabile in Homepage. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in Homepage. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato speciale d'appalto;
- 4) DGUE in formato elettronico;
- 5) Modello di "Domanda di partecipazione";
- 6) Istruzioni operative per accedere alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (https://comunedisoverato.tuttogare.it/norme_tecniche.php).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" disponibile al seguente link: <https://www.comunedisoverato.tuttogare.it/gare/id65254-dettagli>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 12.00 attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella pagina <https://comunedisoverato.tuttogare.it/gare/id65254-dettagli>, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Per l'invio di una richiesta di chiarimento è necessario cliccare sul comando Formula Quesito rinvenibile nel Pannello di partecipazione. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l'operatore economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l'invio del quesito. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma al link <https://comunedisoverato.tuttogare.it/gare/id65254-dettagli>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente all'operatore economico richiedente una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni presente nell'area riservata dell'operatore economico, visualizzabile dopo aver effettuato il login. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando la casella di posta inserita in fase di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della piattaforma, costituente domicilio digitale eletto dell'operatore economico. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ai sensi dell'art. 51 del dlgs. 50/2016 è costituito da un unico lotto in quanto è necessario assicurare la gestione unitaria del servizio.

1. € 3.000.000,00 servizi di cui,

- | | | |
|-------|----------------|---|
| 1.a | € 3.000.000,00 | importo netto servizi soggetti a ribasso |
| 1.a.1 | € 1.500.000,00 | costo della manodopera stimato soggetto a ribasso |
| 1.b | € 0,00 | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso |

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 1.500.000,00 (al di sotto della quale la Stazione Appaltante si riserverà la valutazione sulla congruità degli stessi) calcolati sulla base dei seguenti elementi: costo del lavoro riportato nella tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, applicabile ai dipendenti delle Cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali e la consistenza del personale dichiarata dall'attuale gestore del servizio.

L'importo posto a base di gara (di cui al punto 1)) è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 1, punto d, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è pari ad € 3.660.000,00 (imponibile € 3.000.000,00 e iva € 660.000,00 euro).

Costituisce oggetto dell'appalto la gestione e realizzazione degli interventi per l'attuazione del piano territoriale per la lotta alla povertà attraverso il rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà di seguito indicati:

- a) Servizio di Segretariato sociale
- b) Porta Unica di Accesso (PUA)
- c) Servizio Sociale Professionale
- d) Servizio Psicologico per Equipe multidisciplinare
- e) Servizio di Progettazione, Monitoraggio, Rendicontazione, Verifica e Valutazione degli interventi
- f) Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale.
- g) PUC (progetti utili alla collettività)

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è di 6 anni (72 mesi), decorrenti dalla data di avvio del servizio.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del presente contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del Codice.

Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda a quanto stabilisce il Capitolato all'art.7.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale, alle stesse condizioni tecniche risultanti alla scadenza del contratto iniziale stesso comprendenti tutte le opzioni esercitate dalla stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto iniziale medesimo. Il rinnovo dei servizi oggetto del presente comma sarà formalizzata, previa adozione degli atti amministrativi presupposti, mediante la stipula di un apposito contratto con le stesse modalità e termini previsti per la sottoscrizione del contratto principale. L'eventuale silenzio sottintende la volontà della stazione appaltante di non esercitare la facoltà di rinnovo del contratto iniziale che, pertanto, si concluderà alla data prevista di scadenza.

In conformità all'art.106, comma 11, del Codice, la SA può prorogare il contratto in corso d'esecuzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per massimo dodici mesi dalla scadenza del contratto iniziale. In tal caso l'impresa affidataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto in scadenza, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nel caso in cui la SA intenda avvalersi, nelle more della definizione della nuova procedura concorsuale indetta, della proroga tecnica in questione, l'impresa è obbligata a farsene carico. La stazione appaltante comunicherà a mezzo PEC all'impresa affidataria che intende avvalersi della proroga tecnica almeno trenta giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto, indicando le condizioni, gli elementi salienti e la durata della proroga stessa. La durata della proroga potrà essere inferiore a dodici mesi e potrà essere ripetuta (senza rinegoziazione delle condizioni economiche) nel corso della relativa fase di gara qualora l'iter procedimentale non sia stato concluso, fatto salvo il limite massimo di dodici mesi. Poiché la proroga tecnica non consegue ad una nuova procedura di affidamento, questa verrà formalizzata, previa adozione degli atti amministrativi presupposti, attraverso la stipula di un contratto redatto in modalità elettronica, firmato digitalmente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, giusta art.32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici. Si precisa che l'eventuale silenzio sottintende la volontà della stazione appaltante di non ricorrere alla proroga tecnica del contratto in scadenza che, pertanto, si concluderà alla data prevista.

Ai sensi dell'art.106, comma 12, del Codice, la stazione appaltante, qualora nel corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del contratto (valore complessivamente considerato), ha facoltà di obbligare l'impresa appaltatrice all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Non è dovuta per il quinto d'obbligo alcuna formalizzazione contrattuale aggiuntiva essendo sufficiente, al fine dell'applicazione delle nuove condizioni economiche, un'apposita comunicazione da parte della stazione appaltante da trasmettere a mezzo PEC all'impresa affidataria, con un preavviso di almeno dieci giorni naturali e consecutivi, in cui saranno indicate le motivazioni.

Si precisa che i maggiori importi rivenienti dall'eventuale utilizzo durante l'esecuzione del contratto delle opzioni disciplinate nel presente articolo, non costituiscono alcun vincolo e/o obbligo dell'ente committente nei confronti dell'impresa appaltatrice che non potrà avanzare diritti e/o pretese in relazione alle opzioni stesse.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza soggettività

giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui al presente punto, la Stazione Appaltante acquisirà i documenti di prova di cui all'art. 86 comma 2 del Codice, nonché l'informazione antimafia e le ulteriori certificazioni dovesse ritenerle opportune.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Costituiscono requisiti di idoneità

- Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'operatore economico.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale minimo annuo per servizi di assistenza sociale e servizi affini (CPV 85300000-2) riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili, pari o superiore ad €. 1.500.000,00 IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, si precisa che l'importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara.

I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto.

- b) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari che attestino, con espresso riferimento all'oggetto della presente gara, l'esistenza di rapporti stabili e regolari.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esperienza documentata per almeno tre anni, nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando di gara, nell'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo non inferiore alla metà dell'importo posto a base di gara (con descrizione della prestazione eseguita, nonché indicazione del soggetto che ha svolto il servizio e del relativo committente);
- b) Possesso alla data di pubblicazione del presente bando di certificazioni di qualità, in particolare ISO 9001-2015.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da:

7.4.1 da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;

7.4.2 da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti nei termini di seguito indicati:

7.4.3 mandataria nella misura minima del 60%;

7.4.4 mandante nella misura minima del 20%.

Il requisito relativo alla referenza bancaria di cui al punto 7.2 lettera b) deve essere soddisfatto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lett. a), quello relativo al singolo contratto di cui al precedente punto 7.3 v) e quello relativo alle certificazioni di cui al punto 7.3 c) essere posseduto da:

7.4.5 da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;

7.4.6 da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara, di cui al punto 7.1 a) deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lettera a) deve essere posseduto:

a. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo alla referenza bancaria di cui al punto 7.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto:

a. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di cui ai punti 7.3 lettere b) e c) devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1

È sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

L'impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nel capitolato e nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d), del Codice.

Il subappalto non è ammesso.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata a pena di esclusione da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari ad € 60.000,00 salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7, del Codice.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fattore conducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipulazione del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente da:

a. cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Il versamento è effettuato presso il Servizio di Tesoreria Comunale B.C.C. - Codice IBAN IT17Q0812642770000000050474;

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- o <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- o <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- o <https://www.ivass.it/homepage/index.html>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 19 gennaio 2018 n. 31);

4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €140,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre giorno lunedì 14 novembre 2022 -h 12.00 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'accesso al portale è consentito dall'indirizzo <https://comunedisoverato.tuttogare.it/>. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina raggiungibile al seguente link https://comunedisoverato.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche di utilizzo. Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni. Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara di interesse, l'operatore economico dovrà cliccare sull'Oggetto di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto Partecipa. Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate. È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consortiata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso. La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Le "Buste" sono di tre tipi:

- Busta "A - Documentazione amministrativa";
- Busta "B - Offerta tecnica"
- Busta "C - Offerta economica"

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite Pec e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. L'operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma cliccando sull'apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
4. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
5. AVCpass;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui allo schema allegato. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @c.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico

utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo presente in Piattaforma.

Redige, altresì, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

COMPILAZIONE	ONLINE	DEL	DGUE
Il DGUE deve essere compilato online tramite apposito comando Compila Documento di Gara Unico Europeo visualizzabile sul Pannello di partecipazione.			
A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella Busta A – Documentazione amministrativa.			
Modalità di caricamento della Busta A – Documentazione Amministrativa			

Per effettuare l'upload della documentazione amministrativa è necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta "A – Documentazione amministrativa". Il Sistema presenterà all'operatore economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'operatore economico deve assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'operatore economico deve creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'operatore economico deve firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'operatore economico deve selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiede all'operatore economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettua il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvede a:

- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta l'operatore economico può:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli caricati precedentemente.

Per procedere con il caricamento delle successive Buste, l'operatore economico deve tornare al Pannello di gara.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;

2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA – BUSTA B

L'Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Proposta progettuale, composta da un numero di pagine non superiore a 40 (n. 20 fogli fronte/retro) formato A4, con carattere medio Times New Roman 11, che dovrà articolarsi in modo chiaro e dettagliato in riferimento ai criteri di cui all'art. 17 del presente Avviso (B- Qualità della proposta

progettuale) ed in particolare nei seguenti paragrafi:

- o Proposta progettuale, con l'analisi del fabbisogno territoriale rispetto agli obiettivi alle risorse e alle tempistiche previste per la realizzazione del progetto; la descrizione dettagliata delle azioni da realizzare così come individuate all'art. 6 del presente avviso.

- o Elementi integrativi, innovativi e sperimentali, con l'indicazione degli elementi integrativi, innovativi e sperimentali di miglioramento della qualità del progetto.

- o Modalità operative e gestionali degli interventi, con la specificazione delle modalità operative-gestionali degli interventi proposti in particolare in relazione al coordinamento delle attività con gli uffici comunali.

- o Gruppo di Lavoro, con indicazione della quantità e qualità delle risorse umane impiegate (titoli scolastici, professionali e di specializzazione posseduti, esperienza professionale, ruolo all'interno delle attività), indicazione di massima del monte ore lavoro suddiviso per ciascuna tipologia di figura professionale impiegata, indicazione di massima dell'eventuale monte ore di volontariato con allegati i curricula in formato europeo del personale impiegato (i curricula allegati non vengono conteggiati nelle 40 pagine totali della proposta progettuale);

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati (raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti), l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite e le specifiche tecniche contenute nel Capitolato speciale dell'appalto.

Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto costituiscono proposta contrattuale.

Modalità di caricamento della Busta "B – Offerta Tecnica" OFFERTA NON GENERATA A VIDEO

Per effettuare l'upload della documentazione relativa all'offerta tecnica è necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta "B – Offerta tecnica", e caricarla. Il Sistema presenta una "guida" sul corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'operatore economico deve assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'operatore economico deve creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'operatore economico deve firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'operatore economico deve selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta B – Offerta tecnica; il Sistema chiede all'operatore economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettua il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvede a:

- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file.

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico può:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- scaricare l'offerta;
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione. Per procedere con il caricamento della Busta C l'operatore economico deve tornare al Pannello di gara.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) prezzo complessivo, ribasso percentuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 0. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

b) la stima dei costi della manodopera; Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all'articolo 3 del presente disciplinare.

Modalità di caricamento della Busta "C – Offerta Economica" OFFERTA GENERATA A VIDEO
L'operatore economico deve "generare" l'offerta economica cliccando sul tasto "Genera offerta economica". Tale comando appare per i criteri di tipo "Quantitativo" implicanti una valutazione automatica delle offerte affidata al Sistema. Per effettuare l'upload della Busta C – Offerta economica - l'operatore economico deve cliccare sul tasto Genera offerta e compilare i form proposti dal Sistema.
Al termine della compilazione, il Sistema chiede una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione delle Buste telematiche e del loro contenuto, al fine della tutela della loro segretezza e inviolabilità. Inserita la chiave personalizzata, l'operatore economico deve cliccare su "Salva" e il Sistema genera un file, contenente l'offerta stessa, che l'operatore economico deve:
• scaricare, cliccando sul tasto Scarica il file di offerta;
• firmare digitalmente;
• ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto Carica documentazione.

Per effettuare il successivo upload della documentazione economica è necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della Busta "C – Offerta economica" e caricarla. Il Sistema presenta all'operatore economico una "guida" sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l'operatore economico deve assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l'operatore economico deve creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente: quello generato dal Sistema e gli altri documenti eventualmente richiesti dal Bando.

Step 3: l'operatore economico deve firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'operatore economico deve selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta B – Offerta Economica e caricarlo; il Sistema chiede all'operatore economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettua il caricamento della documentazione e una barra di stato indica lo stato di avanzamento dell'upload.

Al termine il Sistema provvede a:
• verificare l'integrità del file;
• verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
• verificare l'offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall'operatore economico e quello generato dal Sistema);
• verificare l'avvenuta criptazione del file;
• verificare il salvataggio del file.

Attenzione: in caso di non corrispondenza tra il file generato dal Sistema e quello caricato dall'operatore economico, il Sistema rilascerà il seguente messaggio:

Impossibile trovare la copia firmata digitalmente del file d'offerta generato dal sistema – Attenzione: Non aprire l'offerta direttamente dal browser ma seleziona il file originale dalla cartella di download.

Attenzione: in caso di non apposizione di firma digitale o di apposizione di firma digitale non valida, il Sistema rilascerà il seguente messaggio:

Firma del file non valida

ATTENZIONE: si consiglia di seguire le indicazioni sotto riportate.
- Il file generato dal Sistema non deve essere modificato in alcuno modo. Qualunque tipo di modifica, che sia anche una semplice stampa e scansione del file, porta ad una modifica dell'impronta digitale dello stesso, compromettendone così il riconoscimento.
È importante tener presente che potrebbero influire sul riconoscimento del file, modificandolo, fattori ulteriori. A titolo esemplificativo, e non esaustivo: invio del documento tramite posta e successivo caricamento del file su postazione diversa da quella su cui è stato effettuato il download. Si consiglia vivamente di effettuare l'upload del file di offerta generato dal Sistema dalla medesima postazione sulla quale è stato effettuato il download.

- Alcune modalità di compressione degli archivi costituenti le buste telematiche potrebbero rilasciare errori. I formati riconosciuti sono .Zip .Rar e .7Zip. Si consiglia vivamente di comprimere i file con la modalità:

- tasto destro del mouse
"Invia a" Cartella compressa

- Ulteriori errori potrebbero essere dovuti all'utilizzo di caratteri speciali o spazi nella denominazione dei file.

Si consiglia vivamente di evitare simboli speciali, preferendo all'occorrenza il simbolo "_" (underscore). Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico potrà:

- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli caricati precedentemente;
- Scaricare l'offerta;
- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento della Busta contenente l'offerta, il Sistema revoca automaticamente l'offerta generata a video e ne richiede obbligatoriamente la generazione di una nuova.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) incide sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.

Per procedere con l'invio dell'istanza di partecipazione, l'operatore economico deve tornare al Pannello di gara e cliccare sul comando Invia la Partecipazione.

Invio della Partecipazione

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE che consente all'operatore economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verifica la presenza di tutte le "Buste" e rilascia il seguente messaggio:

La partecipazione è stata ricevuta con successo. Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione. Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema certifica la data e l'ora certa di invio dell'istanza e contestualmente invia all'operatore economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.

Solo quando visualizza tale messaggio e ha ricevuto tramite Pec la notifica di avvenuta consegna, da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, l'operatore economico può considerare inviata la propria istanza.

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, l'operatore economico ha la possibilità di:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati precedentemente;
- Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati precedentemente;
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: la modifica del Raggruppamento comporta la revoca automatica delle offerte formulate che siano state generate tramite il Sistema e quest'ultimo ne richiede obbligatoriamente la formulazione di nuove. In tal caso l'operatore economico deve nuovamente inviare la propria partecipazione;
- revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'operatore economico può revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca partecipazione"; il Sistema invia all'operatore economico PEC di avvenuta consegna della revoca della partecipazione. Un'offerta revocata viene cancellata dal Sistema ed equivale a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà eliminata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da

parte degli Operatori Economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'operatore economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA	90 punti
OFFERTA ECONOMICA	10 punti
TOTALE	100 punti

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli elementi di valutazione, per un punteggio massimo attribuibile di 100 punti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento di 50 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Pertanto, i concorrenti che otterranno un punteggio inferiore a 50 punti per l'offerta tecnica, saranno automaticamente esclusi dalla procedura di gara senza prendere in considerazione le relative offerte economiche, in quanto l'offerta tecnica presentata sarà ritenuta insufficiente rispetto agli standard minimi richiesti per l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione giudicatrice.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

1) QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA (massimo 20 punti)

Esperienza nello svolgimento di servizi di Welfare d'Accesso	Max 6 punti (2 punto per ogni progetto)
Risorse umane del proponente (qualifiche professionali, competenze, dei collaboratori, del personale e dei volontari del proponente)	Max 4 punti
Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio	Max 5 punti
Coinvolgimento di reti formali (sarà valutata la qualità del partenariato formalmente istituito e il coinvolgimento di attori pubblici nonché la manifestazione di impegno rispetto alle azioni da intraprendere)	Max 5 punti (1 punto per ogni accordo formale di partenariato sottoscritto con operatori economici; 2 punto per ogni accordo di partenariato sottoscritto con gli operatori pubblici)

2) QUALITA' DEL SERVIZIO (massimo 70 punti)

Adeguatezza della proposta progettuale (Adeguatezza e coerenza qualitativa della proposta tecnica contenente l'analisi del fabbisogno, rispetto agli obiettivi alle risorse e alle tempistiche previste per la realizzazione del progetto)	Max 25 punti
Elementi integrativi, innovativi e sperimentali (Elementi integrativi, innovativi e sperimentali di miglioramento della qualità del progetto di massima proposto dall'Amministrazione precedente nel rispetto degli obiettivi perseguiti)	Max 15 punti
Modalità operative e gestionali degli interventi (specificazione delle modalità operative-gestionali degli interventi proposti in particolare in relazione al coordinamento delle attività con gli uffici comunali)	Max 10 punti
Attività di comunicazione, informazione e Animazione territoriale	Max 10 punti
Adeguatezza, coerenza e specializzazione del Gruppo di lavoro messo a disposizione per l'attuazione del progetto (corrispondenza, adeguatezza e specializzazione dei profili professionali che si intendono coinvolgere rispetto alle azioni innovative e sperimentali proposte)	Max 10 punti

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all'offerta tecnica la Commissione giudicatrice procederà all'assegnazione di un punteggio per ciascuno degli elementi costitutivi dell'offerta, entro il limite massimo prestabilito. Ciascun commissario, dopo aver analizzato l'offerta in relazione agli specifici profili di valutazione indicati nel sub-criterio in esame, procederà all'assegnazione di un coefficiente compreso tra 0 e 1, sulla base della seguente tabella:

Valore del coefficiente	Giudizio
0,0	Assente
0,1	Quasi del tutto assente
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena sufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

La Commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO

DELPUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica è quello impostato automaticamente dalla Piattaforma.

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, il prezzo espresso dall'operatore economico si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio.

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all'offerta economica (prezzo), si procederà all'applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{P_b \times C}{P_o}$$

ove:

X = punteggio attribuibile al concorrente

P_b = prezzo più basso

C = punteggio massimo attribuibile (10)

P_o = prezzo offerto

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo.

Per ciascuno degli elementi dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, ogni componente della Commissione giudicatrice, al termine del proprio percorso di valutazione, nell'esercizio della propria discrezionalità assegnerà un giudizio e un coefficiente – variabile tra zero e uno come indicato nella tabella di cui al punto 17.2 e con la formula prevista nella parte V, punto a) delle Linee Guida ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/9/2016.

Si procederà poi a determinare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio; successivamente si procederà ad attribuire il coefficiente uno al valore medio massimo e da proporzionare linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo sub elemento; successivamente si procederà alla sommatoria dei punteggi parziali (relativi ai singoli sub elementi) per individuare il punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi assegnati all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

La prima seduta ha luogo giorno martedì 15 novembre 2022 – h 12.00. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma 2 giorni prima della data fissata. La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e dalla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3. da controllare il numero dell'articolo

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo egli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22, dandone comunicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà sempre ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

- Mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 lettera a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopracitate, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui all'Intesa di Integrità art. 1 co. 17 legge 190/2012.

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 10/10/1972, n. 642.

Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere assolto in modo virtuale, facendo pervenire alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, la relativa ricevuta del pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catanzaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Avverso la procedura può proporsi impugnativa/gravame davanti al TAR Calabria nei modi e nei termini di legge.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Spett.le Comune di Soverato (CZ)

OGGETTO: COMUNE DI SOVERATO. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ "PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ – RIPARTO 2018-2020 E 2021-2023"

CIG 9422071AF3

CUP I41H21000010001

Importo complessivo dell'appalto: **€ 3.660.000,00** IVA inclusa (zero costi di sicurezza).

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente _____
alla Via _____ n. _____ CF: _____ nella qualità _____ di
_____ con sede in _____ alla Via _____, n. _____, c.f. – p.iva
_____, mail: _____, PEC: _____ con la presente

CHIEDE

di partecipare alla gara in epigrafe:

☐ come impresa singola.

Oppure

☐ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
☐ orizzontale
☐ verticale
☐ misto

già costituito fra le seguenti imprese:

.....
.....

Oppure

- ☐ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE) di tipo
- ☐ orizzontale
 - ☐ verticale
 - ☐ misto
- da costituirsi fra le seguenti imprese:

.....
.....

Oppure

- ☐ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
- ☐ orizzontale
 - ☐ verticale
 - ☐ misto
- già costituito fra le imprese:

.....
.....

Oppure

- ☐ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
- ☐ orizzontale
 - ☐ verticale
 - ☐ misto
- da costituirsi fra le seguenti imprese:

.....
.....

Oppure

- ☐ come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 50/2016

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e di essere in possesso dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dal bando di gara, come meglio declinato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e successive modifiche ed integrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d."blacklist", dichiara:
 - dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010,n.78, conv. in l. 122/2010);

Oppure,

 - dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m.14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, dichiara:
 - di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale: _____, n. _____ ; partita IVA _____, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo : _____
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)
- Non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n.267, dichiara che il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di..... nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare (non indicare nulla nel caso in cui il concorrente non si trova in tale situazione);
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Soverato lì

L'Amministratore Unico

COMUNE DI SOVERATO

Gare Appalti

BANDO DI GARA TELEMATICA N. ~~XXXXXX~~

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Denominazione

ufficiale: Comune di Soverato
Indirizzo postale: Piazza Maria Ausiliatrice, n.8
Città: Soverato
Codice postale: 88060
Paese: Italia
Codice NUTS: ITF63
Punti di contatto: Settore Politiche Sociali - tel. 0967538308
PEC: servizisociali.comunesoverato@asmepec.it

Indirizzi internet

Indirizzo principale (URL): <http://www.comune.soverato.cz.it/>

Profilo di committente (URL): <http://albosoverato.asmenet.it/>

I.3) COMUNICAZIONE

documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo ovvero sul sito <https://www.comunedisoverato.tuttogare.it/gare/id65254-dettagli>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

Direzione Servizi Sociali tel. – fax – PEC servizisociali.comunesoverato@asmepec.it

Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica TUTTOGARE

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Autorità Locale.

I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Servizi Sociali

I.5) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici
No

SEZIONE II: OGGETTO

II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione

Indizione di una procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 95 del d.lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della Gestione e realizzazione degli interventi per l'attuazione del piano territoriale per la lotta alla povertà

attraverso il rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà
"Piano triennale per il contrasto alla povertà – riparto 2018-2020 e 2021-2023"

CIG 9422071AF3

CUP I41H21000010001

Numero di riferimento: Gara n. xxxxx

II.1.2) Codice CPV principale

85310000-5.

II.1.3) Tipo di appalto Servizi

II.1.4) Breve descrizione

Servizi di assistenza sociale.

II.1.5) Valore totale stimato € 3.660.000,00 (iva inclusa)

Di cui imponibile € 3.000.000,00

Di cui Iva € 660.000,00

II.1.6) I costi della sicurezza interferenziali sono pari a euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

II.1.6) Informazioni sugli Appalti PUBBLICI, L'Accordo Quadro o il Sistema Dinamico di acquisizione (SDA):

L'Avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.7) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione

Gestione e realizzazione degli interventi per l'attuazione del piano territoriale per la lotta alla povertà attraverso il rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà "Piano triennale degli interventi per il contrasto alla povertà – riparti 2018-2020 e 2021-2023"

II.2.3) Luogo di esecuzione)

Ambito Territoriale Socio Sanitario di Soverato

II.2.4) Descrizione dell'appalto

Vedi il punto II.2.1)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara.

II.2.6) Durata del contratto d'appalto 72 mesi.

II.2.7) Informazioni sulle varianti Non sono autorizzate varianti.

II.2.8) Informazioni relative alle opzioni Non sono previste

opzioni.

II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.

II.2.10) Informazioni sui rinnovi

Vedi disciplinare

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Iscrizione nel registro commerciale

Come specificato nel Disciplinare di Gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Come specificato nel Disciplinare di Gara

III.1.3.) Capacità professionale e tecnica

Come specificato nel Disciplinare di Gara

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) DESCRIZIONE

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA

Procedura aperta.

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte

Data: 14 novembre 2022. Ora locale: 12:00.

IV.2.3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

IV.2.3.1) Criteri di AGGIUDICAZIONE art.95, comma2, D.Lgs 50/2016.

Offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ai criteri di cui al Disciplinare di Gara.

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano.

Altro: Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 15 novembre 2022 Ora locale:12.00.

Luogo: L'apertura delle offerte avverrà tramite la Piattaforma TUTTOGARE

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

Sono ammessi ad assistere alle sedute da remoto i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti rappresentanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORI ELETTRONICI

Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara

La gara è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 28.09.2022.

Il Responsabile Unico del procedimento è l'Avv Donatella Montesano

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative ai requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale

Indirizzo postale: Via De Gasperi, n. 76

Città: Catanzaro Codice postale: 88100

Paese: Italia Telefono: +39 0961 531411

Posta elettronica: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Indirizzo Internet (URL):

<https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-catanzaro>

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: È possibile presentare ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo i termini di legge.

Soverato, xxxxxx